

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 59/2568

ศาลปกครองกลาง

ศาลผู้ส่ง

ความเห็น

ศาลจังหวัดนครปฐม

ศาลผู้รับ

ความเห็น

ร้อยตำรวจตรี ท.

ผู้ฟ้องคดี

ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ที่ 1 กับพวก

รวม 2 คน

ผู้ถูกฟ้อง

คดี

พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา

ร้อยตำรวจตรี ท. ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้อง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ที่ 1 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี ความว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ฟ้องคดีพบเบาะแสมีผู้ยื่นแบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์ โดยไม่ได้แสดงแหล่งที่มาของสัตว์ ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ผู้ฟ้องคดีจึงมีบันทึกไปรับแจ้งความนำจับแจ้งความนำจับต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อไปจับกุมหรือดำเนินการกับผู้กระทำความผิดดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองลงลายมือ

ชื่อในบันทึกใบรับแจ้งความนำจับ และส่งกลับคืนมายังผู้ฟ้องคดีเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ขอรับเงินสินบนนำจับ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเร่งรัดหลายฉบับ (จำนวน 5 ครั้ง) แต่ผู้ถูก
ฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการและแจ้งแก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ขอให้ศาลมี
คำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองลงลายมือชื่อในบันทึกใบรับแจ้งความนำจับ
และส่งกลับคืนมายังผู้ฟ้องคดี หากไม่ลงลายมือชื่อในใบบันทึกใบรับแจ้งความนำจับ ขอ
ให้แจ้งเหตุที่ไม่ลงชื่อให้แก่ผู้ฟ้องคดีทราบ

ก่อนมีคำพิพากษา ศาลปกครองกลางเห็นว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองกลางเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่
ในการออกบันทึกใบรับแจ้งความนำจับให้ผู้ฟ้องคดี และไม่ดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่
ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
กำหนดความผิดและโทษในทางอาญา โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผู้กระทำความผิด
มาลงโทษตามกฎหมาย อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลจังหวัดนครปฐมเห็นว่า เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หน้าที่ล่าช้าเกินสมควร อันเข้าลักษณะเป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 คดีนี้
อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 จะเป็นกฎหมายที่มีบทกำหนดความผิดและโทษทางอาญา แต่เมื่อวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีเป็นไปเพื่อการตรวจสอบการดำเนินการทั่วไปของฝ่ายปกครองอันเป็นการใช้อำนาจในทางปกครอง มิใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและดำเนินการอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา กรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายอันจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

(ไม่มี -)

-
-

แหล่งที่มา

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2)